

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/6206

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סיכום פניה), התשפ"ו–2025

תיקון סעיף 18 ב-1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18 ב –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) ישלח לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, סיכום בכתב של הפניה

(להלן – סיכום פניה), בתוך שבעה ימי עסקים מיום הפניה." ;

(2) בסעיף קטן (ב)(1), בסופו יבוא "ובכלל זה לעניין אופן משלוח סיכום

הפניה לצרכן והפירוט שייכלל בו".

תיקון סעיף 23 ב-2. בסעיף 23(ב) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (8) יבוא :

"(9) לא שלח לצרכן סיכום פניה, בניגוד להוראות סעיף 18(א)(3)." ;

דבריו הסבר

סעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), מחייב כל עוסק המנוי בתוספת השנייה לחוק לספק לצרכנים שירות טלפוני חינם לשם מתן מענה לכל פניה, ובכלל זה לכל פניה שעניינה ליקויים או פגמים בטובין שמכר או בשירותים שנתן.

כחלק ממערך שירות הלקוחות ושימור הידע אודות הלקוחות, מרבית החברות המסחריות הגדולות עושות שימוש במערכות מידע מתקדמות לניהול קשרי לקוחות. מערכות אלו כוללות בין היתר תיעוד של כלל פניות הלקוחות לחברה, תיעוד שנעשה הן על ידי הנציג עמו התקיימה השיחה והן באמצעות הקלטה של השיחה. עם זאת, תיעוד השיחות נעשה בעיקרו לטובת בקרה ושימור של מידע על ידי החברות, ואינו מועבר לידי הלקוח. מציאות זו מקשה על הלקוח לעקוב אחר פנייתו ולעמוד על קיום זכויותיו.

במטרה לצמצם את הפער בין הלקוח לבין העוסק ולהגביר את יעילות המשק, מוצע לחייב עוסקים המנויים בתוספת השנייה לחוק לשלוח ללקוחותיהם סיכום של תוכן הפניה למוקד שירות הלקוחות,

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

וזאת באופן שיקבע שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בתקנות. חברות מובילות במדינות רבות בעולם (כגון ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, גרמניה, צרפת וקנדה) אימצו מודל שירות דומה, כחלק מהבנת החשיבות של השירות הניתן ללקוח.

הצעת החוק תאפשר ללקוח לוודא כי אכן קיימת התאמה בין ההסכמות אליהן הגיע עם נציג השירות במהלך השיחה הטלפונית לבין התוצאות בפועל, ובמקרים בהם החברה פעלה בניגוד להסכמות אלה, המסמך של סיכום הפניה ישמש ראיה בידי הצרכן להסכמות שהושגו. כמו כן, וכדי להבטיח את קיום הוראות הצעת החוק, מוצע להטיל על עוסק שיפר חובה זו קנס בשיעור עד פי שבעה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת עדי קול (פ/19/2092), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/20/636), על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/20/638) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/642), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/676 ; פ/24/1247 ; הוסרה מסדר היום ביום י"ד בתמוז התשפ"א (24 ביוני 2021).

הצעת החוק זהה לפ/24/1247 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)